

1501902-33.2020.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela de Oliveira Thomaze

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Disse que no dia dos fatos realizaram campana para combater o crime no local e visualizaram a ré em atividade típica do tráfico de entorpecentes, que chegavam usuários, faziam contato com a denunciada, ela entregava algo e a pessoa já se retiravam do local. Que realizaram a abordagem da ré, que de pronto ela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

1ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras-SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501902-33.2020.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501902-33.2020.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2224083/2020 - 01º D.P. CAIEIRAS, 13504757 - 01º D.P. CAIEIRAS, 635/20/615 - 01º D.P. CAIEIRAS, 2224083 - 01º D.P. CAIEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MILLENA CRISTINA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela de Oliveira Thomaze

Vistos.

MILLENA CRISTINA DE SOUZA foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 10 de setembro de 2020, por volta das 17 horas, na Vila Olaria, altura do nº 01, nesta cidade e comarca de Caieiras, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 02 (duas) porções de "anfetamina", com peso líquido de 0,5g (meio grama); 07 (sete) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 13,27g (treze gramas e vinte e sete centigramas); 42 (quarenta e duas) porções de "maconha", com peso líquido de 195,03g (cento e noventa e cinco gramas e três centigramas); e 09 (nove) porções de cocaína, com peso líquido de 5,4g (cinco gramas e quatro decigramas), drogas causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2020 (fls. 111/112).

A ré foi citada e apresentou resposta à acusação às fls. 143/144.

Confirmado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução por videoconferência (fls. 146/148).

Em audiência de instrução foram ouvidas três testemunhas e, em seguida, a ré foi interrogada.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ao término da instrução criminal é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas nos autos. Senão vejamos:

A materialidade do delito resultou provada através do boletim de ocorrência de fls. 15/18, do auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, laudo de constatação de fls. 23/31, laudo pericial definitivo de fls. 99/104, que constatou que o material apreendido continha substância entorpecente, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada, bem com pela prova oral produzida em juízo.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria, ante a própria confissão da acusada.

As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como: local da prisão, forma como as drogas estavam acondicionadas, sua variedade e circunstâncias do flagrante, não deixam qualquer dúvida de que a substância apreendida destinava-se ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não sendo o caso de absolvição por insuficiência de provas.

Em seu interrogatório, a ré Millena Cristina Souza confessou o crime. Disse que estava precisando de dinheiro para pagar seu aluguel, vindo até a cidade de Caieiras para praticar o crime. Disse que foi presa em flagrante enquanto vendia o entorpecente. Relata que depois de ser liberada em audiência de custódia, obrigaram-na a retornar ao local para quitar a dívida pela droga perdida, vindo a ser presa novamente. Por fim, disse que está arrependida.

A confissão da acusada restou corroborada com os depoimentos dos policiais.

A testemunha Denilson Santos Lima, policial civil, disse que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Disse que no dia dos fatos realizaram campanha para combater o crime no local e visualizaram a ré em atividade típica do tráfico de entorpecentes, que chegavam usuários, faziam contato com a denunciada, ela entregava algo e a pessoa já se retiravam do local. Que realizaram a abordagem da ré, que de pronto ela confessou o crime e indicou o local onde estaria o restante da droga. Disse que apreenderam cerca de R\$ 20,00 com a ré. Disse que após a prisão da ré, os populares do local começaram a ofender os policiais e vieram em direção, sendo necessário pedir apoio da guarda municipal e fazer disparos para o alto. Por fim, disse ser comum utilizarem mulher para praticar o crime para evitar suspeitas.

A testemunha Jonas Apolinário Veja Alarcon disse que foi com outros dois policiais até a comunidade, local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Que em campanha visualizaram a ré praticando atitude típica de tráfico de drogas, pois fazia contato com quem chegava, recebia dinheiro, ia até um barraco mexer em uma sacola e entregava algo para a pessoa, que se retirava no local. Disse que durante a abordagem, a ré não ofereceu resistência, confessou o crime e apontou o local em que estava o restante da droga. Que a ré afirmou que não morava em Caieiras, mas foi até o local praticar o crime. Por fim, disse que durante a abordagem foram ofendidos e ameaçados por populares, que vieram na direção dos policiais, segurando pedaços de madeira.

O policial civil Antônio Bastos do Vale, em juízo, afirmou que foram até o local, já conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas e onde já realizaram diversas operações. Que, em campanha, visualizaram a ré praticando o crime. Por fim, disse que durante a abordagem, a ré confessou o crime.

A prova é firme no sentido da responsabilidade criminal da ré. Senão vejamos: a acusada foi detida em local já conhecido pela prática da traficância, sendo

visualizada em atos típicos de venda de entorpecente, além de ter confessado o crime e apontado o local em que estavam os demais entorpecentes. Não existem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito. Por fim, em que pese os argumentos da Defesa, entendo que não estão presentes os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado. A ré ostenta condenação definitiva pela prática do mesmo delito, ainda que não possa ser utilizado como maus antecedentes ou reincidência, vez que o fato e o trânsito em julgado são posteriores ao delito aqui apurado, fica evidente que a acusada se dedica à atividade criminosa, especificamente, ao tráfico de drogas.

Passo, pois, a dosagem da pena.

Na análise do artigo 59, do Código Penal e do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis, pelo que fixo a pena no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Em que pese tenha o crime ocorrido durante a pandemia, não há prova de que a ré tenha se valido de tal situação de calamidade para a prática do crime.

Neste sentido:

"CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO, EM PRELIMINAR, ANULAÇÃO DO FEITO. MÉRITO. A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E, ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. PRELIMINAR - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO EM DETRIMENTO DE RITO ESPECIAL SÓ PODEM CONDUZIR À NULIDADE DO PROCESSO SE HOUVER PREJUÍZO ÀS PARTES E PELA ILEGALIDADE – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. BUSCA PESSOAL REALIZADA DE FORMA CORRETA – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E CONDIÇÕES DO FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS – CRITERIOSAMENTE FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – PENA FIXADA NO PISO. REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA. AFASTADA A AGRAVANTE AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O ESTADO PANDÊMICO. – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO REDUTOR, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. REGIME FECHADO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" DESCABIDOS, AFASTADA A PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO, AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA." (TJSP; Apelação Criminal 1501790-57.2020.8.26.0320; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021 - grifei)

Por fim, conforme já exposto, não incidem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, torno definitiva a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante a quantidade de pena aplicada, ausentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pelo mesmo motivo, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO a acusada MILLENA CRISTINA DE SOUZA, qualificada nos autos, à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ante a quantidade de pena fixada e o regime inicial para o cumprimento da pena, ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, de modo que concedo o direito de recorrer em liberdade, observado que a ré encontra-se presa por outro delito.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido, bem como perda do valor apreendido, oficiando-se.

Providencie a serventia as comunicações de praxe. Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Caieiras, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA